



ANALISTA
RAFAEL COSTA
DIREITO DO CONSUMIDOR
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. breve análise histórica da relação de consumo
2. direito do consumidor
3. fundamento constitucional
4. natureza das normas do CDC
5. política nacional das relações de consumo
6. princípios gerais do direito do consumidor
7. instrumentos para a execução da política nacional das relações de consumo
8. diálogo das fontes
9. direitos básicos do consumidor
10. conceito de consumidor
11. conceito de fornecedor
12. conceito de produto
13. conceito de serviço

Breve análise histórica da relação de consumo

- Direito do Consumidor - resposta legal protetiva em decorrência:
 - ✓ Da revolução industrial;
 - ✓ Da existência de dois grandes grupos de agentes econômicos: 1. Grupo que controla os meios de produção; 2. Grupo que adquire/utiliza os bens de consumo, sujeitando-se às vontades do outro grupo.
 - ✓ Da sociedade de consumo: massificação, com o fim das relações pessoais.
 - ✓ Novos instrumentos jurídicos (ex. contrato de adesão).
 - ✓ Insuficiência do direito material tradicional para proteção da parte mais fraca, em especial com a queda de dogmas como a autonomia da vontade e *pacta sunt servanda*.

DIREITO DO CONSUMIDOR

- **Finalidade:** proteger o consumidor com vistas a alcançar a igualdade material com o fornecedor.
 - ✓ Como alcançar a igualdade material? (i) reforçando a posição do consumidor; (ii) limitando certas práticas no mercado.
- **Definição:** conjunto de normas e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos (consumidor), como agente privado vulnerável, nas suas relações frente a fornecedores.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

- **Trilogia constitucional:** 1) Direito fundamental; 2) Princípio da Ordem Econômica; e 3) Mandamento constitucional.
- **Direito fundamental - CRFB, art.5.º (...) XXXII** – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
 - Direito subjetivo público geral.

➤ **Efeitos** do *status* de direito fundamental:

1. Proteção como parte do **núcleo imodificável** da CF (cláusula pétrea);
2. Eficácia diagonal do direito fundamental (em razão da existência de uma relação desigual na órbita privada);
3. Garantia constitucional, que deve ser respeitada por todos os demais, como decorrência da **força normativa da Constituição**.

- **Princípio da Ordem Econômica:**

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) **V** - defesa do consumidor;

- **Aspectos relevantes:**

1) Princípio de ação política: autoriza o Estado a intervir na economia para promover a defesa do consumidor.

2) Caráter conformador: a livre iniciativa deve ser exercida em conformidade com os princípios de defesa do consumidor.

- **Mandamento constitucional**

- **CF, art.5.º (...) XXXII** – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

- **ADCT, art. 48** – O Congresso nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor.

- Quem pode legislar sobre a matéria? Competência legislativa concorrente:

- **COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE**

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo; (...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados (**competência concorrente NÃO CUMULATIVA ou VERTICAL**).

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (**competência de caráter transitório**)

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

✓ **Competência legislativa dos Municípios?**

CF, Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Jurisprudência:

“Recurso extraordinário. Constitucional. Consumidor

Instituição bancária. **Atendimento ao público. Fila. Tempo de espera.** Lei municipal. Norma de interesse local. Legitimidade. Lei municipal 4.188/01. Banco. Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria que não se confunde com a atinente às atividades bancárias. **Matéria de interesse local** e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do Município. Recurso extraordinário conhecido e provido” (STF, RE 432.789).

Obs. Não confundir com o precedente do STF sobre horário de funcionamento bancário! → nesse caso a competência é da União

Características do CDC

- ✓ Microsistema jurídico: dispõe de princípios específicos e peculiares, proporcionando uma uniformidade na atuação dos operadores do sistema de justiça, sem se preocupar em esgotar a temática.
- ✓ Caráter multidisciplinar: dispõe de normas de índole constitucional, penal, administrativa, civil e processual.
- ✓ Lei de natureza principiológica: foco nos princípios gerais, que devem servir de base nas hipóteses de conflitos normativos.

Natureza das normas do CDC

CDC. Art. 1.º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social (...)

- As normas contidas no CDC são de **ordem pública e interesse social: as partes envolvidas não podem delas dispor.**

- Exceção: não é possível o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais - **Súmula 381:** “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”

POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

CDC, Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo **1)** o atendimento das necessidades dos consumidores, **2)** o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, **3)** a proteção de seus interesses econômicos, **4)** a melhoria da sua qualidade de vida, bem como **5)** a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

- **De forma didática, são objetivos da política nacional das relações de consumo:**

- 1) Defesa dos interesses dos consumidores;
- 2) Transparência nas relações de consumo;
- 3) Harmonia entre consumidores e fornecedores.

PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO DO CONSUMIDOR

- **Princípio da vulnerabilidade**

- Definição: proteção da parte “mais fraca” nas relações jurídicas de consumo.
- Fundamento constitucional (CF, art. 5.º, XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor)
- Fundamento legal (CDC, art. 4.º, I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;)
- Trata-se de presunção legal absoluta (*jure et de jure*), inclusive nos casos de consumo de alto padrão.

Bloco 2

Vulnerabilidade	Definição	Exemplo
Técnica	Consiste na ausência de conhecimentos específicos sobre o produto ou serviço.	Estudante que compra um <i>laptop</i> sem possuir conhecimentos técnicos sobre o produto.
Jurídica	Consiste na falta de conhecimento dos direitos e deveres inerentes à relação de consumo.	Pessoa que firma um compromisso de compra e venda de um apartamento financiado por uma incorporadora, sem possuir conhecimento jurídico para compreender o contrato.

Vulnerabilidade	Definição	Exemplo
Fática ou econômica	Consiste na condição de fragilidade do consumidor frente ao fornecedor em decorrência: 1) da posição de monopólio, fático ou jurídico; 2) do forte poderio econômico; ou 3) em razão da essencialidade do serviço.	Pai de família que contrata o serviço de telefonia celular, tendo que em vista que o sinal de uma única concessionária chega à sua residência.

▪ **Princípio da boa-fé objetiva**

- Fundamento constitucional: implícito (art. 1.º, III; art. 3.º, I, da CRFB/88)
- Fundamentos legais:

1) Art. 4.º, III, CDC - III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

2) Arts. 113, 187 e 422, CC.

- **Boa-fé objetiva** (regra de conduta das pessoas nas relações jurídicas) X **Boa-fé subjetiva** (ignorância do sujeito acerca da existência do direito do outro).

▪ **Funções da boa-fé objetiva:**

- Função interpretativa ou critério hermenêutico** (CC, 113; CDC, 4º, III) - **Art. 113.** Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
- Função integrativa ou de criação de deveres jurídicos:** deveres de cuidado, informação e cooperação, visando resguardar o consumidor.
 - Violação dos deveres anexos: caracteriza inadimplemento contratual por “violação positiva” do contrato.

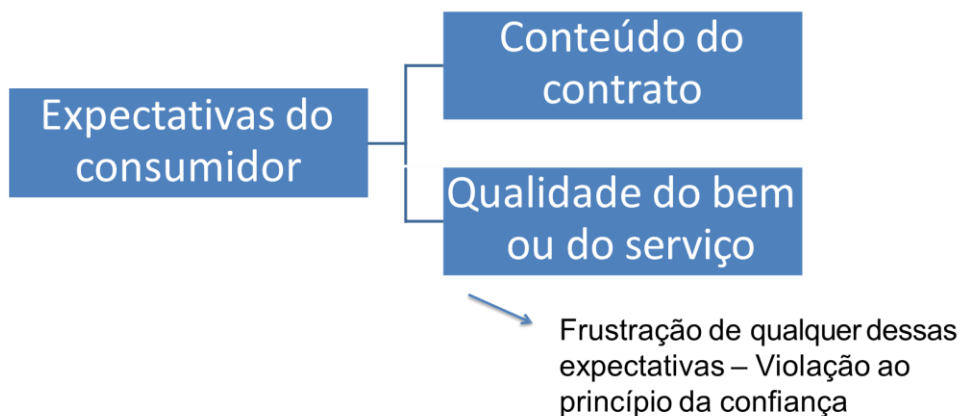
JURISPRUDÊNCIA

“Aplicação do princípio da boa-fé contratual. Deveres anexos ao contrato. O princípio da boa-fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres anexos ao contrato, que são decorrência lógica deste princípio. O dever anexo de cooperação pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual. A violação a qualquer dos deveres anexos implica em **inadimplemento contratual** de quem lhe tenha dado causa” (STJ - REsp 595.631/SC).

III. Função de controle ou limitativa do exercício de direitos subjetivos:

- No CDC: **art. 51, IV** – nulidade das cláusulas incompatíveis com a boa-fé;
- No CC: **art.187** - “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (abuso de direito).

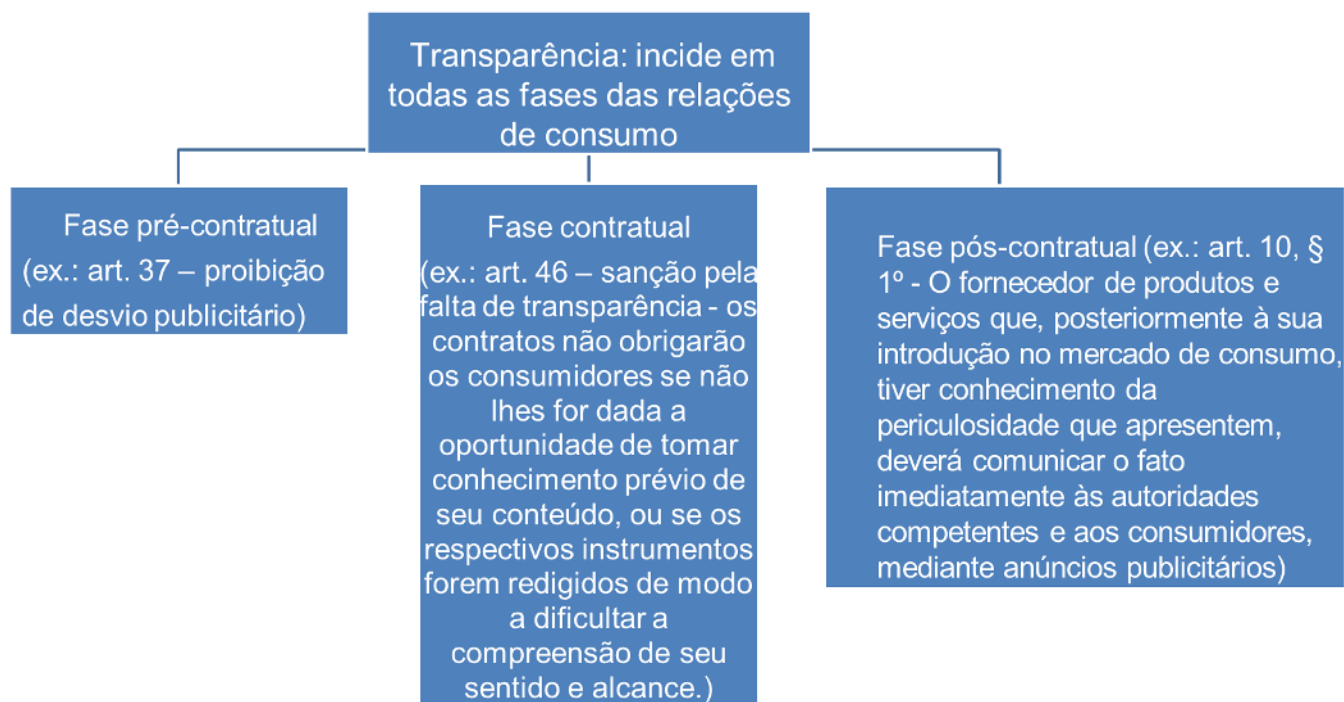
▪ Princípio da confiança (implícito)



JURISPRUDÊNCIA

“A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança” (STJ, AgInt no AREsp 844449 / SP, 4ª T, rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.09.2016)

- **Princípio da transparência (art. 4.º, *caput*)**



- **Princípio do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4.º, III)**

- ✓ Abrange as relações contratuais e extracontratuais.

- **Princípio da defesa do consumidor pelo Estado (CDC, art. 4.º, II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo; d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.)**

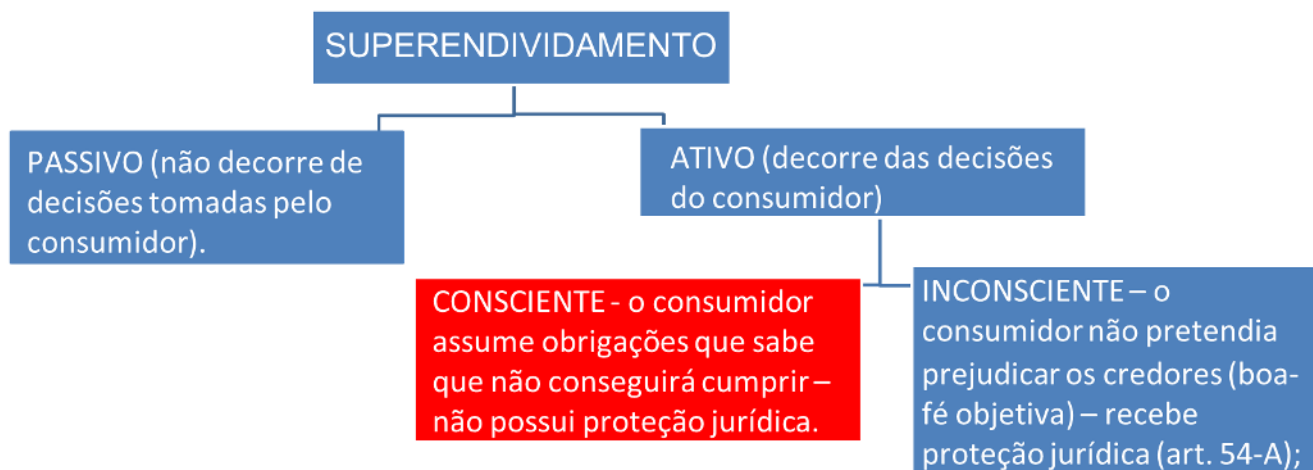
- **Princípio do combate ao abuso (art. 4º, VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores) - Abrange o abuso do poder econômico, concorrência desleal, contrafação de marcas, dentre outros aspectos.**

- **Princípio da educação e informação dos consumidores (art. 4º, IV)** – Abrange a educação formal (curso regular em escola) e a educação informal (fornecida pelos Órgãos de defesa do consumidor ou pelos meios de comunicação em massa).

- **Princípio do incentivo ao autocontrole** (art. 4º, V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo): **os fornecedores devem controlar suas próprias ações.**
Abrange os seguintes aspectos:
 - a) Bem informar;
 - b) Retirar do mercado produtos perigosos (recall);
 - c) Estabelecer canais de comunicação com os consumidores;
 - d) Instituir mecanismos de controle de qualidade;
 - e) Instituir mecanismos alternativos de solução de conflitos.

- **Princípio do fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores** (inserido pela Lei 14.181/2021)
 - Abrange a educação:
 - a) Ambiental: os consumidores devem praticar o consumo ambientalmente consciente (“consumo sustentável”).
 - b) Financeira: busca prevenir que o consumidor assuma obrigações além de sua capacidade financeira.

- **Princípio da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor** (inserido pela Lei 14.181/2021)
- ✓ IDEC: 30 milhões de endividados em 2021/IBGE: 14,8 milhões de desempregados



Bloco 3

LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/2021)

Art. 54-A. (...) § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

☐ Duas premissas principais para a proteção do superendividamento:

1. Boa-fé do consumidor;
2. Proteção ao mínimo existencial (inspiração: Direito Francês – “restre a vivre”).

INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:

- I. - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;
- II. - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;
- III. - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
- IV. - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;
- V. - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.
- VI. -instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural; *
- VII. Instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.*

*(Incluídos pela Lei nº 14.181, de 2021)

DIÁLOGO DAS FONTES

- **Conflitos de regras (antinomias) – solução:**

- a) Cronológico
- b) Especialidade
- c) Hierarquia

→ **formas clássicas**

- **Diálogo das fontes: convivência harmônica entre normas conflitantes.**

- **Fundamento legal: LINDB, art. 2º** - “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”.

Tipos de Diálogo das Fontes	Definição	Exemplo
Diálogo sistemático de coerência	Consiste no aproveitamento do conceito de uma lei pela outra.	Considerando que o CDC não define o que seja bem móvel ou imóvel, o aplicador da lei pode se valer dos conceitos fixados no CC (art. 79 a 84).
Diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade	Consiste na adoção de normas, em caráter complementar, por um dos sistemas, quando se fizer necessário para a solução de um caso concreto.	Considerando que o CDC não definiu o prazo para o ajuizamento da ação de repetição de indébito (art. 42, parágrafo único), aplica-se, complementarmente, o prazo prescricional fixado pelo CC - 10 anos (ar. 205).

Diálogo de influências recíprocas (de coordenação e adaptação sistemática)	Consiste na influência do sistema especial no geral e do sistema geral no especial.	O CC/2002 é suficiente para harmonizar as relações entre partes iguais. A aplicação do CDC incide apenas para a proteção do vulnerável, o que explica a atual opção do STJ pela teoria finalista (simples ou mitigada) na definição do conceito de consumidor.
--	---	--

DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

- **Atenção! CLÁUSULA DE ABERTURA DO MICROSSISTEMA:**
- **CDC, Art. 7.º.** Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Ex. 1: gratuidade do **transporte coletivo urbano e semiurbano** para os maiores de 65 anos (CF, art. 230, §2.º; Estatuto do Idoso, art. 39) ;

Ex.2: Lei 13.460/2017, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Nos termos do art. 6º, “são direitos básicos do usuário: I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços; II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação”; (...)

DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR:

CDC, art. 6º. São direitos básicos do consumidor (rol exemplificativo):

- a) **Direito à vida, saúde e segurança** (I) “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”;

➤ **Direito de proteção = imposição ao fornecedor de um dever de segurança.**

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

- b) **Direito à educação formal e informal** (II);

- Lei 13.186/2015: Política de Educação para o **consumo Sustentável**.
- Por consumo sustentável entende-se o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras (art. 1º, parágrafo único).

- c) **Direito à liberdade de escolha** (II);

- ✓ Consagra a livre iniciativa e livre concorrência.
- ✓ Aplicação prática: “venda casada” em cinemas (STJ, Resp. 744.602/RJ – art. 39, I, CDC – “A prática abusiva revela-se patente se a empresa cinematográfica permite a entrada de produtos adquiridos nas suas dependências e interdita o adquirido alhures, engendrando por via oblíqua a cognominada “venda casada”.

- d) **Direito à igualdade nas contratações** (II);

- ✓ Tratamento isonômico nas relações contratuais, seja em relação ao fornecedor, seja em relação a outros consumidores.

- ✓ Exceção! Empréstimo consignado na CEF que adota como critério a idade + prazo do contrato = menor que 80 anos (Resp 1.783.731-PR, 3ª T., j. 23.04.2019): “O critério de vedação ao crédito consignado - a soma da idade do cliente com o prazo do contrato não pode ser maior que 80 anos – não representa discriminação negativa que coloque em desvantagem exagerada a população idosa que pode se socorrer de outras modalidades de acesso ao crédito bancário.”

e) **Direito à informação (III)**: “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”;

- O direito à informação gera um dever de informação por parte do fornecedor:

1) Ex.1: descredenciamento de hospital da rede conveniada (REsp 1144840-SP) – é necessária a prévia informação do consumidor.

2) Ex.2: Súmula 595, STJ: “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”.

- ❖ **Atenção! Art. 6º, Parágrafo único, do CDC: a informação deve ser acessível inclusive à pessoa com deficiência.**

Bloco 4

f) **Direito à proteção contra práticas e cláusulas abusivas (IV)**: “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”;

- Abrangência: proteção contra qualquer tipo de abuso nas relações de consumo.

g) **Direito à “modificação” e “revisão” das cláusulas contratuais (V)**

- Objetivo: restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- Fundamento: dirigismo contratual (a lei autoriza o juiz a interferir no que for estabelecido no contrato).
- Situações distintas: modificação e revisão contratuais. Vejamos:

1ª) Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais - o contrato de consumo já “nasce” desequilibrado.

➤ Afeta o **sinalagma genético** do contrato.

➤ O **consumidor** pode solicitar:

- I. A **modificação da cláusula** geradora das prestações desproporcionais (art. 6.º, V, do CDC); ou
- II. a **declaração da sua nulidade** (art. 51 do CDC).

2ª) Revisão, em razão de fatos supervenientes que tornem as cláusulas excessivamente onerosas - o contrato “nasce” equilibrado, mas ocorre um fato superveniente que torna as prestações desproporcionais.

- Afeta o **sinalagma funcional** do contrato;
- O fato superveniente precisa ser imprevisível? Não, pois o CDC não adotou a teoria da imprevisão, mas a **teoria da base objetiva** do negócio jurídico (6º, V).

JURISPRUDÊNCIA

“O preceito insculpido no inciso V do artigo 6.º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas” (STJ, REsp 361.694/RS).

h) Direito à efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos

(VI): princípio da **reparação integral** (*restitutio in integrum*)

✓ Esse direito é absoluto? Não. Exceções:

- 1) **CDC**: “Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis” (art. 51, I, 2.ª parte);

❖ **Situações justificáveis**: (i) prévia negociação; (ii) efetiva vantagem para o consumidor; e (iii) manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

- 2) **STF**: transporte aéreo internacional de passageiros – danos materiais - indenização tarifada (RE 636.331/RJ, j. 25.05.2017 -

Tema 210 - Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

Atenção! – A indenização não é tarifada em relação aos danos extrapatrimoniais: RE 1394401 (Repercussão Geral) – **Tese:** “*Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional*” (STF, Plenário, j. 15.12.2022).

➤ **Reparação do dano moral:**

- Fundamento constitucional: art. 5º, V e X.
- Fundamento legal: art. 6º, VI, CDC.
- Dupla função: a) compensatória; e b) punitiva.
- ✓ O inadimplemento contratual, por si só, causa dano moral? Em regra, não. Excepcionalmente, sim (ex. buffet de casamento que não aparece no dia agendado causa danos morais aos noivos).
- ✓ Dano moral *in re ipsa*? Incide apenas em casos excepcionais. Exemplos (STJ): *negativa de cobertura de plano de saúde; negativação indevida do nome; corte ilegal de fornecimento de serviço de água e esgoto.*

➤ **Dano moral coletivo** (art. 6º, VI, CDC; art. 1º, II, LACP)

- Requisitos para o reconhecimento do dano moral coletivo (STJ):
 - (i) **Razoável significância do fato transgressor;**
 - (ii) **Repulsa social.**
- Funções do dano moral coletivo (STJ):
 - a) **Punição** do responsável pela lesão; e
 - b) **Inibição** da prática ofensiva.
- Exemplos: **1)** comercialização de leite com vício de qualidade (AgRg no REsp 1.283.434/GO); **2)** caixa preferencial em segundo andar de agência bancária (REsp 1.221.756/RJ); **3)** infidelidade de bandeira em posto de combustível (REsp 1.487.046).
- Atenção: em matéria ambiental, a 1ª Turma do STJ fixou sete parâmetros para presumir a ocorrência da dano moral coletivo nos casos em que um ato ilícito causa desequilíbrio ambiental (REsp 2.200.069, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025).

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. I – O art. 225, § 4º, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas. II – A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. Inteligência dos arts. 1º, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981. III – A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição pro natura do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ. IV – É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral. V – A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente

protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades. VI – Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório. VII – Recurso especial parcialmente provido

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À COLETIVIDADE NO IMPORTE DE R\$ 20.000,00. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES: RESP 1.410.698/MG, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 30.6.2015; RESP 1.057.274/RS, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 26.2.2010; RESP 1.509.923/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 22.10.2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO APELO RARO E, NESSA PARTE, DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade. 2. Precedentes do STJ: REsp. 1.410.698/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.6.2015; REsp. 1.057.274/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.2.2010; REsp. 1.509.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.10.2015.

RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REQUISITOS - RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E REPULSA SOCIAL - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - CONSUMIDORES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO - EXIGÊNCIA DE SUBIR LANCES DE ESCADAS PARA ATENDIMENTO - MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESGASTANTE - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO PROPORCIONAL - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto coletivamente.

II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Ocorrência, na espécie.

III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de locomoção, seja pela idade, seja por deficiência física, ou por causa transitória, à situação desgastante de subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em agência bancária que possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma de atendimento a tais consumidores.

IV - Indenização moral coletiva fixada de forma proporcional e razoável ao dano, no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

V - Impõe-se reconhecer que não se admite recurso especial pela alínea c quando ausente a demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.

VI - Recurso especial improvido.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ. INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL. 1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. 2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se revelou incontroverso na origem. 3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu

não se resumiu à infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa. 4. A relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável. 5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva ou enganosa (artigos 66 e 67). 6. Os objetos jurídicos tutelados em ambos os crimes (de publicidade enganosa ou abusiva e de fraude em oferta) são os direitos do consumidor, de livre escolha e de informação adequada, considerada a relevância social da garantia do respeito aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das condutas não reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde se extrai a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da coletividade ludibriada, não informada adequadamente ou exposta à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou abusiva. 7. Nesse contexto, a infidelidade de bandeira constitui prática comercial intolerável, consubstanciando, além de infração administrativa, conduta tipificada como crime à luz do código consumerista (entre outros), motivo pelo qual a condenação do ofensor ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo é medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir a ocorrência de novas lesões à coletividade. 8. A intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada recalcitrância do fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento da ação civil pública), persistia com a conduta de desrespeito aos direitos de escolha e de adequada informação do consumidor, ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada a efeito pela agência reguladora em 2004. 9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados. 10. Suprimidas as

circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso. 11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso.

i) **Direito de acesso à Justiça** (VII);

▪ Abrangência:

- 1) assistência jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.
- 2) Implica em foro privilegiado (art. 101, I): domicílio do autor nas ações de responsabilidade civil do fornecedor.
- 3) Permite o ajuizamento de ações coletivas.

j) **Direito à prestação adequada e eficaz de serviços públicos.**

k) **Direito à inversão do ônus da prova.**

- será melhor abordado em momento de estudo de questões processuais do CDC
- adota-se o ônus da prova dinâmico, como será melhor explicado posteriormente

CONCEITO DE CONSUMIDOR

▪ **Consumidor em sentido estrito (*standard ou stricto sensu*)**

CDC, Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

- Atenção! A pessoa jurídica pode ser consumidora.

➤ **Elemento nuclear do conceito:** “destinatário final” (conceito jurídico indeterminado).

DESTINATÁRIO FINAL

- a) **Teoria maximalista (objetiva):** o consumidor é aquele que retira o bem ou serviço da cadeia de produção, independente da destinação a ser dada.

- Em outras palavras, o consumidor é o **destinatário fático**.
- Exemplo: se uma grande empresa adquire maquinário de uma pequena empresa, será destinatária final.

b) Teoria finalista (subjativa)

- **Destinatário fático e econômico:** consumidor é aquele que adquire um bem para satisfazer uma necessidade pessoal ou familiar, mas não para revender ou empregá-lo em atividade produtiva.

c) Teoria finalista aprofundada (adotada pelo STJ): em regra, o consumidor é o destinatário fático e econômico.

- Excepcionalmente, será também consumidor a pessoa física ou jurídica que faça uso, para fins profissionais do bem/serviço, desde que apresente vulnerabilidade *in concreto* (técnica, jurídica ou econômica).

- STJ (REsp. 2020811): *“a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar de o produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.”*

▪ **Atenção! Hipóteses de aplicação da teoria finalista pelo STJ para afastar a incidência do CDC:**

- 1) Serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado central numa cafeteria;
- 2) Aquisição de aparelho de ultrassom por uma clínica médica;
- 3) Serviço bancário (abertura de conta-corrente) contratado por uma empresa corretora de *Bitcoin*.
- 4) Contratos interempresariais celebrados entre os sujeitos integrantes do arranjo de pagamentos com cartões (REsp 2.212.357-RS, DJEN 19/9/2025).

EMENTA DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. ARRANJO DE PAGAMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS INTEREMPRESARIAIS. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que aplicou a Teoria Finalista Mitigada nos contratos decorrentes de arranjos de pagamentos, condenando solidariamente a credenciadora pelos contratos inadimplidos entre a subcredenciadora e os lojistas. 2. Recurso especial interposto em e concluso ao gabinete em 6/5/2024 .12/5/2025 II. Questão em discussão 3. O propósito recursal consiste em decidir acerca da aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos celebrados entre as empresas integrantes do arranjo de pagamentos com cartões. III. Razões de decidir 4. Esta Corte de Justiça, em recente julgado da Terceira Turma, decidiu pela inaplicabilidade das normas consumeristas aos contratos interempresariais entre os sujeitos integrantes do arranjo de pagamentos com cartões

notadamente porque tais negócios jurídicos são celebrados com a finalidade de fomentar a atividade mercantil e entre agentes não vulneráveis (REsp n. 1.990.962/RS, Terceira Turma, DJe).3/6/2024 5. Não se pode ignorar que, no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras a fim de incrementar seus lucros e com a pretensão de facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. 6. Também não se pode acolher a tese de vulnerabilidade do lojista empresário, o qual analisa os participantes dessa cadeia e escolhe entre duas opções: (1ª) se prefere se relacionar, diretamente, com apenas uma credenciadora e suas bandeiras ou (2ª) se prefere dialogar com uma subcredenciadora que operará com mais credenciadoras e com mais bandeiras, ampliando o espectro de pagamento com cartões. O lojista empresário, ao optar pela proposta que considera mais vantajosa, decide com quem vai negociar e, a partir dessa opção, assume o risco do negócio - dentre os quais se inclui a inadimplência daquele com quem contratou. 7. No recurso sob julgamento, não há responsabilidade solidária por parte da credenciadora em relação aos débitos não adimplidos pela subcredenciadora em face aos lojistas, uma vez que não incide o regramento consumerista nessas interações e não há relação contratual direta entre as partes litigantes. IV. Dispositivo 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a responsabilidade solidária.

BLOCO 5

▪ CONSUMIDOR EQUIPARADO

- Qual a finalidade das figuras equiparadas? Permitir a incidência da proteção do CDC em situações que não se enquadram no conceito de consumidor em sentido estrito.

- Hipóteses:

- a) **Consumidor em sentido coletivo** (art. 2º, parágrafo único).
- b) **Consumidor *bystander*** (art. 17).
- c) **Consumidor potencial** (art. 29).

a) Consumidor em sentido coletivo

CDC, Art. 2.º, parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

- Finalidade da equiparação: **instrumental** – viabilizar a tutela coletiva.
- Ex.: medicamentos que não produzem os efeitos desejados.

b) Consumidor “bystander”:

CDC, Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Ex.1: explosão no shopping de Osasco.

Ex. 2: incêndio na Boate Kiss.

Ex. 3: O policial militar é equiparado a consumidor em casos de acidente com arma de fogo defeituosa, independentemente da natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre a fornecedora e a Fazenda Pública, adquirente do armamento.

- Por se tratar de consumidor por equiparação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor. (STJ. REsp 1.948.463-SP, 11/2/2025 - Info 841).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. ARMA DE FOGO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍTIMA. POLICIAL MILITAR. CONSUMIDOR BYSTANDER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por policial militar contra fabricante de arma de fogo, em razão de disparo acidental causado por defeito no armamento. 2. O Juízo de primeira instância afastou a prescrição trienal do Código Civil, aplicando o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, por reconhecer o policial como consumidor por equiparação (consumidor bystander). II. Questão em discussão 4. Consiste em determinar se o policial militar deve ser equiparado a consumidor para aplicação do prazo quinquenal de prescrição do Código de Defesa do Consumidor, considerando que ele foi vítima de acidente envolvendo arma de fogo defeituosa adquirida pela Polícia Militar. III. Razões de decidir 5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de defeito na prestação do serviço, obrigando-o a indenizar o consumidor sempre que houver demonstração do nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo. 6. No caso de acidente de consumo, a proteção prevista no Código se estende a todas as vítimas atingidas pelo fato do produto ou serviço, garantindo o direito à reparação por danos decorrentes de falhas na fabricação, na forma do art. 17 do CDC. 6.1. Nesse contexto, o policial ferido por portar arma de fogo com defeito de fabricação se torna consumidor por equiparação, tendo em vista ser o destinatário final do produto e quem sofreu as consequências diretas de sua inadequação, sendo irrelevante a circunstância de a arma ter sido adquirida pela Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

c) Potencial ou virtual

CDC, Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

- Finalidade da equiparação: viabilizar um controle preventivo e abstrato das práticas ofensivas aos interesses dos consumidores.
- Exemplo: consumidor que atenta para uma cláusula abusiva em um contrato de adesão que iria assinar.
- ❖ Atenção: para a incidência da figura equiparada do consumidor potencial ou virtual, há necessidade de conjugação do art. 29 com o princípio da vulnerabilidade – Ex. o STJ não aplica o CDC à pessoa jurídica empresária, quando não constada a sua vulnerabilidade em contrato de franquia (REsp 687.322/RJ) e atividade de *factoring* (REsp 938.979/DF).

Inteiro Teor

RECURSO ESPECIAL Nº 687.322 - RJ (2004/XXXXX-6)

RELATOR : MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO
 RECORRENTE : LEA BOECHAT DOS SANTOS E OUTRO
 ADVOGADO : PAULO FONTENELLE E OUTROS
 RECORRIDO : DE PLÁ MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA
 ADVOGADO : RODRIGO ROCHA DE SOUZA E OUTROS

EMENTA

Contrato de fiança. Relação entre o franqueador e franqueado. Lei nº 8.955/94. Código de Defesa do Consumidor. Fiança. Exoneração.

1. A relação entre o franqueador e o franqueado não está subordinada ao [Código de Defesa do Consumidor](#).
2. Afastando o acórdão a existência de moratória com base na realidade dos autos e em cláusula contratual, não há espaço para acolher a exoneração da fiança, a teor das Súmulas nºs 5 e 7 da Corte, ademais da falta de prequestionamento dos dispositivos indicados no especial.
3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDAO

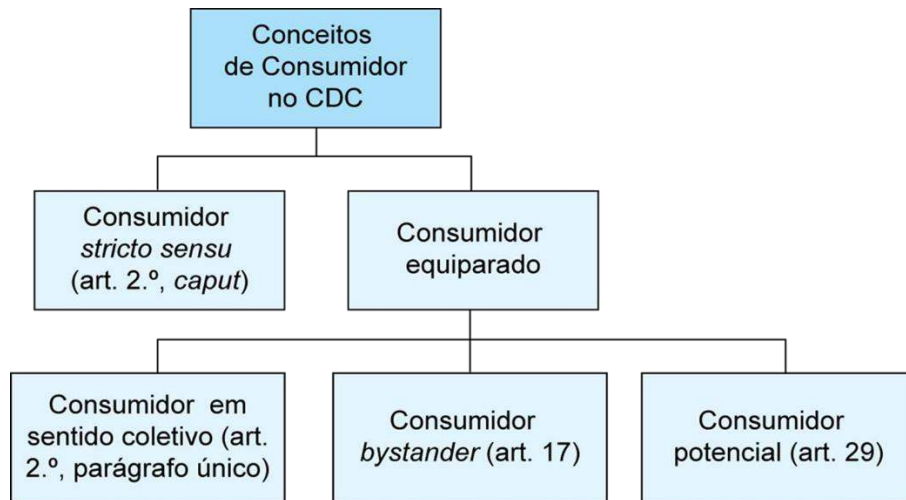
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Gomes de Barros e Ari Pargendler votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Castro Filho. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros.

Brasília (DF), 21 de setembro de 2006 (data do julgamento).

"CONTRATO DE FACTORING. RECURSO ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À AVENÇA MERCANTIL, AO FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVIABILIDADE. (...) 2. 'A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se

aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações'. (REsp 836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 23.8.2010). 3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora recorrida não é destinatária final, tampouco se insere em situação de vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, por meio da pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital de giro para operação de sua atividade empresarial, não havendo, no caso, relação de consumo. (REsp 938.979/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/6/2012)

Sistematizando:



CONCEITO DE FORNECEDOR

CDC, Art. 3.º Fornecedor é toda pessoa **física** ou **jurídica**, **pública** ou **privada**, **nacional** ou **estrangeira**, bem como os entes **despersonalizados**, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

➤ Enumeração das atividades – meramente **exemplificativa**.

▪ **Elemento nuclear do conceito de fornecedor** - “**desenvolvem atividade**”, ou seja, atividade profissional:

- Com habitualidade;
- Especialização; e
- Finalidade econômica.

- Atenção! **Não é exigida finalidade lucrativa**. Assim, entidades beneficentes ou filantrópicas podem enquadrar no conceito de fornecedoras (STJ, REsp 519.310/SP).

Processual civil. Recurso especial. Sociedade civil sem fins lucrativos de caráter beneficente e filantrópico. Prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e jurídicos a seus associados. Relação de consumo caracterizada. Possibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor. - Para o fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor de serviços atende aos critérios puramente objetivos, sendo irrelevantes a sua natureza jurídica, a espécie dos serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, bastando que desempenhem determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração. Recurso especial conhecido e provido

Não incide o CDC nas seguintes hipóteses (STJ):
Serviços advocatícios
Contratos de crédito educativo
Relação condominial
Locação predial urbana
Previdência privada complementar fechada (Súmula 563)
Contratos de franquia
Contratos de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Súmula 608, STJ)
Serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais (STJ - REsp 2.161.702-AM, 18/3/2025 - Info 844).
Venda de ações no mercado de valores mobiliários por sociedade anônima de capital aberto

Súmula 563 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

CONCEITO DE PRODUTO

CDC, art.3.º § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

- **Sentido econômico de produto**: é indispensável que o produto disponha de valor econômico.

- Bem móvel ou imóvel: aproveitamento da base conceitual do CC (arts. 79 a 84) – “diálogo sistemático de coerência”.

CONCEITO DE SERVIÇO

CDC, art. 3.º, § 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

- **Qual a natureza do rol? Exemplificativo.**
- A remuneração pelo serviço pode ser direta ou indireta (ex.: Instagram, Twitter, Facebook, estacionamento gratuito em supermercado, programa de milhagens, etc.).

SERVIÇOS PÚBLICOS

- **Regulamentação pelo CDC**

1) Art. 4º, VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos.

2) Art. 6º, X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

3) Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

- ✓ **Quais serviços públicos são regulados pelo CDC?**

- ❖ Dois entendimentos:

- 1) Estão sujeitos ao CDC os serviços públicos remunerados por meio de **taxa (tributo)** ou **tarifa/preço público**;
- 2) Estão sujeitos ao CDC somente os serviços públicos remunerados por meio de **tarifa/preço público**.

- - **Posição do STJ:** apenas serviços públicos **divisíveis** e **mensuráveis** (*uti singuli*) e remunerados por meio de **tarifa/preço público se submetem ao CDC**.

- ✓ **Serviços notariais e de registro se submetem ao CDC? Não.**

Prestação de serviço público típico não constitui relação de consumo. Aquele que utiliza serviços notariais ou de registro não é consumidor (Art. 2.º do CDC), mas contribuinte, que remunera o serviço mediante o

pagamento de tributo (cf. ADIn 1.378/Celso de Mello). Os Cartórios de Notas e de Registros não são fornecedores (art. 3.º do CDC), pois sua atividade não é oferecida no mercado de consumo. A prestação de serviço público típico, que é remunerado por tributo, não se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois serviço público não é “atividade fornecida no mercado de consumo” (art. 3.º, § 2.º, do CDC) (STJ, Resp 625.144/SP, 3ª T.)

PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA

- **Direito de segurança do consumidor = dever de segurança para os fornecedores.**

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

- Tolera-se os **riscos normais e previsíveis dos produtos**, em decorrência de sua natureza e fruição, desde que acompanhados de informações precisas e claras.
- **O que é a periculosidade inerente?** É aquela indissociável do bem de consumo e que não surpreende o consumidor. Ex.: faca, tesoura, álcool, etc. É tolerada.

JURISPRUDÊNCIA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lata de tomate Arisco. Dano na abertura da lata. Responsabilidade civil da fabricante. O fabricante de massa de tomate que coloca no mercado produto acondicionado em latas cuja abertura requer certos cuidados, sob pena de risco à saúde do consumidor, e sem prestar a devida informação, deve indenizar os danos materiais e morais daí resultantes. Rejeitada a denúncia da lide à fabricante da lata por falta de prova. Recurso não conhecido (REsp 237.964)

Atenção! Art. 8º, § 1º Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.